滨海新区电城镇“4•20”一般道路交通事故调查报告

时间：2023-06-15 来源：本网 浏览次数：743

网站地图

2022年4月20日19时52分，在电城镇爵山至岭门方向（西往东方向）沙尾村路口处发生一起道路交通事故，造成2人死亡，1人伤，2车损坏，直接经济损失约318.4万元。

事故发生后，滨海新区依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定和《关于对滨海新区电镇“4·20”一般道路交通事故调查处理工作挂牌督办的函》（茂安办函〔2022〕39号）要求，成立了由区党工委委员、总工程师张有钦组长，区办公室、区规建局、区应急管理局、滨海交警中队、市交通运输局执法三支队、电城镇人民政府、区工会等单位有关人员成员的滨海新区电城镇“4·20”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组）对事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和综合分析等方式，明了事故经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处建议，以及事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事车辆情况

1.贵AD7831重型自卸货车，核定载质量：12670KG，总质量25000KG，车辆所有人：覃某超，住址：贵州省贵阳市云岩区城路28号，机动车交通事故责任强制保险公司：中国人民保险股份有限公司黔南分公司，单号：PDZA202152270000111128,机动车业保险公司：中国人民保险股份有限公司黔南分公司，单号：PDZA202252270000026562。该车具备中华人民共和国道路运输证交运管贵阳字b20113006907号），业户名称：覃某超，车辆号牌：贵AD7831，经营许可证号：520113004716，经济类型：个体营，车辆类型：解放牌CA3250P66K2L2T1A1E5,吨（座）位：12.57吨，车辆尺寸：长9180毫米，宽2550毫米，高3680毫米，经营围：道路普通货物运输。

2.未注册登记普通二轮摩托车（车架：2582），车辆所有人：陈某。

3.未注册登记女装普通二轮摩托车，车辆所有人：文某。

（二）货物装载源头企业茂名港开发建设有限公司基本情况

茂名港开发建设有限公司成立于2013年06月09日，法定代表人为刘某，注册资本为88500万元人民币，统一社会信用代码914409000702911066，企业地址位于电白县电城镇工贸小区府前大道电城镇政府办公楼六楼，经营范围包含：政府公共工程项目发建设；土地开发；城市基础设施建设；临港产业配套设施建设；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展经营活动）。

（三）涉事人员情况

1.覃某超，贵AD7831重型自卸货车司机，男，47岁，贵州省荔波县玉屏镇福利村人，准驾车型：B2。取得经营性道路货物运输驶员从业资格证书，证书有效期限至2026年10月14日。

覃某超的驾驶证、道路运输证、经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，贵AD7831重型自卸货车的行驶证、保险单均齐全有效具备道路营运资格。

2.陈某，男，40岁，未注册登记普通二轮摩托车（车架：2582）驾驶人，未取得机动车驾驶证，事故中死亡。

3.陈某英，男，49岁，未注册登记普通二轮摩托车（车架：2582）乘客，事故中死亡。

4.文某，男，25岁，未注册登记女装普通二轮摩托车驾驶人，事故中受伤。

5.吴某健，男，24岁，茂名港开发建设有限公司计量员。

（四）事发道路和交通环境情况

现场位于电城镇爵山至岭门方向沙尾村路口处（路线代码：Y855，路线名称：爵山至岭门，点位桩号：5.868，技术等级：四公路），车辆碰撞位置路宽19米，水泥路面，路面平整。事发当天天气晴朗。

（五）司法检定结果

1.未在覃某超血液中检出乙醇成分。

2.贵AD7831重型自卸货车的制动系统、转向系统、灯光系统各重要技术安全部件均符合安全技术要求标准（合格），事发时的驶速度为25km/h。

3.无号牌普通二轮摩托车（车架：2582）的制动系统、转向系统、灯光系统各重要技术安全部件均符合安全技术要求标准格），事发时的行驶速度为26km/h。

（六）涉事单位、人员履职情况

1.覃某超，作为贵AD7831重型自卸货车所有人，取得符合要求的驾驶证、道路运输证和经营性道路货物驾驶员从业资格证，具从事货运经营资格，但未能遵守安全生产管理制度，存在超载情况（总质量25000KG，实际车货总重68490KG）。

2.茂名港开发建设有限公司。作为货物源头单位，对外来运输石头的车辆监管不到位，未能按照《广东省道路货物运输源头超超载治理办法》的有关规定对外来运输车辆按照车辆核定装载标准进行装载，为贵AD7831重型自卸货车超标准装载，放行超载的AD7831重型自卸货车。

3.刘某，茂名港开发建设有限公司法定代表人，是公司安全生产的第一责任人。在事发前，已组织制定货物源头治理超限超载作责任制，明确公司全员安全生产责任；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；在2022年1月6日组织公司员工开展安全教培训，并组织对新入职员工进行安全培训考核；组织对安全生产工作落实情况的检查，于2022年3月1日发出《关于严禁石料拉运车超载的通知》，督促运输车辆驾驶员要按要求做好安全生产工作。刘某基本上履行了管理职责。

4.吴某健，茂名港开发建设有限公司计量员。在工作期间脱离工作岗位，未落实岗位安全责任。

5.滨海交警中队，负责滨海新区的道路交通安全管理相关工作。2021年以来，多次开展对货车超载、非法改装、摩托车电动车牌无证、不戴头盔等严重交通违法行为的清查行动。2021年4月至2022年4月，共查处货车超载170宗。2022年以来开展了一系列交安全宣传活动。1月10日滨海中队到电城清源湾开展“110宣传日活动”；2月12日到电城搅拌站企业开展“货车驾驶人交通安全宣传动”；2月22日、3月10日滨海中队到电城客运站开展“客运车辆乘客安全带使用提示宣传活动”；3月21日，滨海中队深入岭仔小学开“春季交通安全主题宣传活动”。进一步提升辖区驾驶人交通安全意识，预防和减少道路交通事故的发生。依法纠正和处罚交通安全违行为，维护道路交通秩序，开展道路治安管理，依法检查嫌疑车辆、盘查嫌疑人，开展道路隐患排查工作。滨海交警中队基本上履了职责。

6.区规划建设和国土环保局，《关于调整中共广东茂名滨海新区工作委员会、广东茂名滨海新区管理委员会职责机构编制的通知（茂机编发〔2019〕3号）明确了区规划建设和国土环保局负责交通、港航等设施规划建设和管理等工作，统筹协调整个滨海新区基设施、公共服务设施的建设。根据滨海新区管委会工作部署结合实际情况委托茂名滨海发展集团有限公司负责对辖区内国省道路和道实施管养，区规划建设和国土环保局统筹协调监督指导。2021年以来围绕道路交通安全管理开展了一系列工作，包括开展道口“一一灯一带”和桥梁安全整治、防范化解道路交通安全设施缺失风险整治、防范化解施工路段事故多发风险并加强隐患排查和整治、召道路交通安全隐患排查专题会议、加强道路交通安全宣传、协调落实资金拨付督促乡镇政府加强农村公路管养、协调市交通运输执队强化车辆源头治理及违法车辆的查处力度。区规划建设和国土环保局基本上履行了管理职责。

7.电城镇人民政府，负有道路交通安全管理工作属地责任。2018年2月2日，成立电城镇劝导管理站机构；2020年、2021年，按发放“两站两员”经费到各个村委会；2021年来，在节假日期间、重点时段开展道路交通安全劝导、隐患整治等工作；2022年1月，采并发放安全帽、马甲等物资到各个站点。电城镇人民政府“两站两员”责任落实到位，基本上履行了管理职责。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

2022年4月20日19时左右，覃某超驾驶贵AD7831重型自卸货车到达电城镇北山村东阁岭，在装载满一车石头后发车前往电城镇尾村。2022年4月20日19时51分许，在电城镇爵山至岭门方向（西往东方向）沙尾村路口处时，遇陈某无证驾驶未注册登记的普通轮摩托车（车架：2582）搭乘陈某英从岭门镇往沙尾村直行（东往西方向），重型自卸货车前保险杠左侧碰撞陈某驾驶的摩托车后侧继续往前推行和碾压摩托车及陈某和陈某英，后再碰撞由文某驾驶的停放在路边的未注册登记女装摩托车和坐在女装摩托车上的某，造成陈某、陈某英2人当场死亡，文某受伤，两辆摩托车损坏的道路交通事故。

（二）事故应急救援情况

2022年4月20日20时许，滨海交警中队接到警情：在茂名滨海新区电城镇爵山沙尾村路口处发生一起大货车与摩托车相撞的交事故，有人伤亡，有人被困，需出警处理。值班民警迅速赶赴现场确认情况后，立即同时向滨海公安分局指挥中心上报相关伤亡情要求通知相关局领导启用“三长制度”到位。随后，区分管领导、市公安局交警支队主要领导，医疗、消防救援、交警、应急等部门以电城镇的领导干部到达，开展抢救伤者、管控道路，疏导车辆、安抚家属等应急救援处置工作。在区有关部门和电城镇政府的积极调下，赔偿协议已达成，善后事宜得到妥善解决，维护了社会稳定。

（三）应急处置评估

接到事故信息报告后，相关政府职能部门应急救援及时，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）直接原因

覃某超驾驶超载的贵AD7831重型自卸货车通过交叉路口左转弯时，未让行直行的车辆先行，判断错误并采取措施不当，未按照作规范安全驾驶，导致事故发生。

（二）间接原因

1.陈某未取得机动车驾驶证，驾驶未注册登记的普通二轮摩托车在道路上行使，通过交叉路口时不注意观察路面情况，未确保全驾驶。

2.陈某英乘坐陈某驾驶的普通二轮摩托车时不戴安全头盔。

3.货物源头超限超载管理不到位。茂名港开发建设有限公司。作为货物源头单位，对外来运输石头的车辆监管不到位，未能按《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的有关规定对外来运输车辆按照车辆核定装载标准进行装载，为贵AD7831重型自卸车超标准装载，放行超载的贵AD7831重型自卸货车。

（三）事故性质

调查组认定：滨海新区电城镇“4·20”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对责任人员、单位的处理建议

（一）覃某超，肇事车辆贵AD7831重型自卸货车所有人、驾驶人，驾驶超载车辆通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥交叉路口左转弯时，未让行直行的车辆先行，判断错误并采取措施不当，未按照操作规范安全驾驶，造成造成2人死亡，1人受伤，2损坏。覃某超的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载”以及《中华人民共和道路交通安全法实施条例》第五十二条第三项之规定“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守五十一条第(二)项、第(三)项的规定外，还应当遵守下列规定：……(三)转弯的机动车让直行的车辆先行；……”之规定，对事故的发负有主要责任，涉嫌刑事犯罪，鉴于茂名市公安局交通警察支队铁骑大队已对其进行立案侦查，建议不再重复处理。经司法机关查，未能认定覃某超刑事犯罪的，由滨海新区有关部门依法追究行政责任。

（二）陈某未依法取得机动车驾驶证驾驶未注册登记的普通二轮摩托车在道路上行驶，通过交叉路口时不注意观察路面情况，未保安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”、第十九条第一款“驾驶机动车，当依法取得机动车驾驶证。”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、

明驾驶。”和第五十一条“……摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定，对事故的发生负有次要责任，鉴于其在事故死亡，免于追究其责任。

（三）陈某英乘坐陈某驾驶的普通二轮摩托车时不戴安全头盔，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条“……摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定，鉴于其在事故中死亡，免于对其进行处理。

（四）茂名港开发建设有限公司。作为货物源头单位，对外来运输石头的车辆监管不到位，未能按照《广东省道路货物运输源头限超载治理办法》的有关规定对外来运输车辆按照车辆核定装载标准进行装载，为贵AD7831重型自卸货车超标准装载，放行超载的AD7831重型自卸货车，对本次事故的发生负有责任。依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第十二条“违反本办法第条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处2万元罚款”的规定，建议由交通运输主管部门依法对其进行罚。

（五）吴某健，茂名港开发建设有限公司计量员。在工作期间脱离工作岗位，未落实岗位安全责任。依据《中华人民共和国安全产法》第一百零七条“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”的规定，建议茂名港开发建设有公司对其进行处理。

五、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，进一步加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）严厉打击违法行为。公安交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）强化交通安全的宣传教育。公安交警部门要不断加大交通安全宣传力度，充分发挥交通管理站、交通安全劝导站职能作用督促交通安全员、协管员主动作为，加强排查劝导，全面掌握辖区内的机动车、驾驶人员基本信息，适时组织开展交通安全教育。时，要加大《道路交通安全法》的宣传教育，结合“八进”活动要求，用事故安全警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

分享到：

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332